



P U T U S A N

Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONI ALS ANTON BIN AMRIL;**
2. Tempat lahir : Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kerinci Komplek Kehutanan I Rt.043 Rw.001
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang
Lebar Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Antoni als Anton Bin Amril ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/319/VI/2024/Reskrim Tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa Antoni als Anton Bin Amril ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Supendi, S.H., M.H. dan rekan advokat dari pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2024 Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 dan 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Als Anton Bin Amril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan pembunuhan berencana" melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana **MATI.**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk yang berisikan video rekaman CCTV di Distro Anti Mahal. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama-sama dengan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE dan Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR (kedua Saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di toko pakaian Distro Anti Mahal di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan pemilik toko pakaian Distro Anti Mahal sedang memerlukan uang, lalu Terdakwa meminjam uang kepada korban ANTON EKA SAPUTRA yang Terdakwa ketahui merupakan pegawai Koperasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana pembayaran dilakukan dengan cara mencicil, kemudian setelah 3 (tiga) kali pembayaran Terdakwa meminjam uang kembali kepada korban ANTON EKA SAPUTRA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikarenakan usaha Terdakwa sedang sepi, Terdakwa tidak mampu membayar cicilan hutang Terdakwa tersebut, hingga akhirnya total hutang Terdakwa menjadi Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 korban ANTON EKA SAPUTRA menghubungi Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa yang belum dibayar, lalu Terdakwa menjanjikan kepada korban ANTON EKA SAPUTRA untuk bertemu di toko pakaian Distro Anti Mahal milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang kesal karena hutangnya selalu berbunga dan tidak lunas ditambah hutangnya terus ditagih oleh korban ANTON EKA SAPUTRA langsung menghubungi Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR yang merupakan keponakan dari istri Terdakwa melalui pesan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA, setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR untuk datang ke toko pakaian milik Terdakwa dengan mengajak Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, disaat Terdakwa sedang berada di toko pakaian Distro Anti Mahal milik Terdakwa, datanglah Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE duduk bersama, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo ANTON (korban) nak ngajak kawannyo, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk pas gebuk mati tu lah (saya ada masalah sama orang ini, ada utang berbunga terus, katanya ANTON (korban) mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia itu, nanti kita pukul, waktu kita pukul pasti mati), lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali merencanakan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA tersebut dengan cara memukul korban ANTON EKA SAPUTRA dengan menggunakan kunci pas, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA dipastikan meninggal dunia maka akan dikuburkan dibelakang toko pakaian tepatnya di bak penampungan air setelah itu baru tempat penampungan air tersebut akan disemen (di cor), pada saat itu peralatan untuk semen dan pasir sudah tersedia didalam toko pakaian, setelah itu Terdakwa menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Terdakwa mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR yang merupakan pegawai toko pakaian Terdakwa untuk berbelanja di pasar, kemudian Terdakwa mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, korban ANTON EKA SAPUTRA datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan Terdakwa meminta kepada korban ANTON EKA SAPUTRA untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Terdakwa dan korban ANTON EKA SAPUTRA duduk didalam toko

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



sambil membahas hutang Terdakwa, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban ANTON EKA SAPUTRA sedang menulis surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan kode / tanda kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE yang sedang berpura-pura menjadi pembeli dengan cara menganggukkan kepala dan memainkan mata, melihat kode dari Terdakwa tersebut, Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya disipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mendekati korban ANTON EKA SAPUTRA dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sehingga menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA terjatuh ke lantai, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA dengan dibantu oleh Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR menyumpal mulut korban ANTON EKA SAPUTRA dengan baju agar korban ANTON EKA SAPUTRA tidak dapat mengeluarkan suara, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA tidak berdaya, Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA dan tas tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan Terdakwa ke bagian depan toko untuk menemui Saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR lalu Terdakwa menyuruh Saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR untuk membeli kain pel, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu Terdakwa mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA secara bergantian untuk memastikan jika korban ANTON EKA SAPUTRA sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengangkat korban ANTON EKA SAPUTRA ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban ANTON EKA SAPURA menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE memindahkan tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk menguburkan korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengubur korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban ANTON EKA SAPUTRA, pada saat itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kekurangan semen, sehingga Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE meminta kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA hingga tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA tidak terlihat lagi, setelah itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam distro menemui Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE jika didalam tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA terdapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam lalu Terdakwa membagi uang tersebut kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam milik korban ANTON EKA SAPUTRA diambil oleh Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE membersihkan diri di kamar mandi distro dan menukar baju yang dipakai dengan baju baru yang dibeli Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE didistro milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE pergi meninggalkan distro milik Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik korban ANTON EKA SAPUTRA, setelah Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE pergi, Terdakwa kembali memeriksa tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa tetap beraktifitas berjualan didistro miliknya tersebut seperti biasa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menutup tokonya dan pulang kerumah, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Terdakwa takut perbuatannya akan diketahui oleh orang, kemudian istri korban ANTON EKA SAPUTRA yaitu Saksi RENS LIA FITRI Alias AREN Binti MURSI ATATUR (Alm) yang curiga karena handphone milik korban ANTON EKA SAPUTRA tidak dapat dihubungi kembali melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan berdasarkan laporan dari Saksi RENS LIA FITRI Alias AREN Binti MURSI ATATUR (Alm) tersebut pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, kemudian pada tanggal 28 Juni 2024 pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kabupaten Sijunjung

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestaes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan diantar tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pad leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE tersebut menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama-sama dengan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE dan Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR (kedua Saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di toko pakaian Distro Anti Mahal di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan pemilik toko pakaian Distro Anti Mahal sedang memerlukan uang, lalu Terdakwa meminjam uang kepada korban ANTON EKA SAPUTRA yang Terdakwa ketahui merupakan pegawai Koperasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana pembayaran dilakukan dengan cara mencicil, kemudian setelah 3 (tiga) kali pembayaran Terdakwa meminjam uang kembali kepada korban ANTON EKA SAPUTRA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikarenakan usaha Terdakwa sedang sepi, Terdakwa tidak mampu membayar cicilan hutang Terdakwa tersebut, hingga akhirnya total hutang Terdakwa menjadi Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 korban ANTON EKA SAPUTRA menghubungi Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa yang belum dibayar, lalu Terdakwa menjanjikan kepada korban ANTON EKA SAPUTRA untuk bertemu di toko pakaian Distro Anti Mahal milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang kesal karena hutangnya selalu berbunga dan tidak lunas ditambah hutangnya terus ditagih oleh korban ANTON EKA SAPUTRA langsung menghubungi Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR yang merupakan keponakan dari istri Terdakwa melalui pesan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR untuk datang ke toko pakaian milik Terdakwa dengan mengajak Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, disaat Terdakwa sedang berada di toko pakaian Distro Anti Mahal milik Terdakwa, datanglah Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE duduk bersama, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo ANTON (korban) nak ngajak kawannyo, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk pas gebuk mati tu lah (saya ada masalah sama orang ini, ada utang berbunga terus, katanya ANTON (korban) mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, nanti kita pukul, waktu kita pukul pasti mati, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali merencanakan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA tersebut dengan cara memukul korban ANTON EKA SAPUTRA dengan menggunakan kunci pas, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA dipastikan meninggal dunia maka akan dikuburkan dibelakang toko pakaian tepatnya di bak penampungan air setelah itu baru tempat penampungan air tersebut akan disemen (di cor), pada saat itu peralatan untuk semen dan pasir sudah tersedia didalam toko pakaian, setelah itu Terdakwa menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Terdakwa mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR yang merupakan pegawai toko pakaian Terdakwa untuk berbelanja di pasar, kemudian Terdakwa mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, korban ANTON EKA SAPUTRA datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan Terdakwa meminta kepada korban ANTON EKA SAPUTRA untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Terdakwa dan korban ANTON EKA SAPUTRA duduk didalam toko sambil membahas hutang Terdakwa, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban ANTON EKA SAPUTRA sedang menulis surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan kode / tanda kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE yang sedang berpura-pura menjadi pembeli dengan cara menganggukkan kepala dan memainkan mata, melihat kode dari Terdakwa tersebut, Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya dipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mendekati korban ANTON EKA SAPUTRA dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sehingga menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA terjatuh ke lantai, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR menyumpal mulut korban ANTON EKA SAPUTRA dengan baju agar korban ANTON EKA SAPUTRA tidak dapat mengeluarkan suara, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA tidak berdaya, Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA dan tas tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan Terdakwa ke bagian depan toko untuk menemui Saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR lalu Terdakwa menyuruh Saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR untuk membeli kain pel, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu Terdakwa mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA secara bergantian untuk memastikan jika korban ANTON EKA SAPUTRA sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengangkat korban ANTON EKA SAPUTRA ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban ANTON EKA SAPURA menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE memindahkan tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk menguburkan korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara di semen / di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengubur korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban ANTON EKA SAPUTRA, pada saat itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kekurangan semen, sehingga Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE meminta kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA hingga tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA tidak terlihat lagi.

Bahwa setelah itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali masuk ke dalam distro menemui Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE jika didalam tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA terdapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam lalu Terdakwa membagi uang tersebut kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam milik korban ANTON EKA SAPUTRA diambil oleh Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR bersama Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2023 warna

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru BG-3091-AEK milik korban ANTON EKA SAPUTRA dibawa pergi meninggalkan distro milik Terdakwa, lalu saat sendirian Terdakwa kembali memeriksa barang yang dibawa korban ANTON EKA SAPUTRA yaitu berupa tas selempang ternyata berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu uang milik korban ANTON EKA SAPUTRA tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang koperasi sebanyak tiga titik sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah), lalu Terdakwa membeli handphone redmi 12 seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar hutang pembelian pakaian sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa, dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk biaya Terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Terdakwa takut perbuatannya akan diketahui oleh orang, kemudian istri korban ANTON EKA SAPUTRA yaitu Saksi Rensi Lia Fitri Alias Aren Binti Mursi Atatur (Alm) yang curiga karena handphone milik korban ANTON EKA SAPUTRA tidak dapat dihubungi kembali melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan berdasarkan laporan dari Saksi Rensi Lia Fitri Alias Aren Binti Mursi Atatur (Alm) tersebut pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike, kemudian pada tanggal 28 Juni 2024 pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan.

dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan diantar tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher.

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pad leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE tersebut menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama-sama dengan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE dan Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR (kedua Saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di toko pakaian Distro Anti Mahal di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan pemilik toko pakaian Distro Anti Mahal sedang memerlukan uang, lalu Terdakwa meminjam uang kepada korban ANTON EKA SAPUTRA yang Terdakwa ketahui merupakan pegawai Koperasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana pembayaran dilakukan dengan cara mencicil, kemudian setelah 3 (tiga) kali pembayaran Terdakwa meminjam uang kembali kepada korban ANTON EKA SAPUTRA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikarenakan usaha Terdakwa sedang sepi, Terdakwa tidak mampu membayar cicilan hutang Terdakwa tersebut, hingga akhirnya total hutang Terdakwa menjadi Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 korban ANTON EKA SAPUTRA menghubungi Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa yang belum dibayar, lalu Terdakwa menjanjikan kepada korban ANTON EKA SAPUTRA untuk bertemu di toko pakaian Distro Anti Mahal milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang kesal karena hutangnya selalu berbunga dan tidak lunas ditambah hutangnya terus ditagih oleh korban ANTON EKA SAPUTRA langsung menghubungi Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR yang merupakan keponakan dari istri Terdakwa melalui pesan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR untuk datang ke toko pakaian milik Terdakwa dengan mengajak Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, disaat Terdakwa sedang berada di toko pakaian Distro Anti Mahal milik Terdakwa, datanglah Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE duduk bersama, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo ANTON (korban) nak ngajak kawannyo, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk pas gebuk mati tu lah (saya ada masalah sama orang ini, ada utang berbunga terus, katanya ANTON (korban) mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia itu, nanti kita pukul, waktu kita pukul pasti mati, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali merencanakan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA tersebut dengan cara memukul korban ANTON EKA SAPUTRA dengan menggunakan kunci pas, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA dipastikan meninggal dunia maka akan dikuburkan dibelakang toko pakaian tepatnya di bak penampungan air setelah itu baru tempat penampungan air tersebut akan disemen (di cor), pada saat itu peralatan untuk semen dan pasir sudah tersedia didalam toko pakaian, setelah itu Terdakwa menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Terdakwa mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Saksi KELPFIO

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR yang merupakan pegawai toko pakaian Terdakwa untuk berbelanja di pasar, kemudian Terdakwa mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, korban ANTON EKA SAPUTRA datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan Terdakwa meminta kepada korban ANTON EKA SAPUTRA untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Terdakwa dan korban ANTON EKA SAPUTRA duduk didalam toko sambil membahas hutang Terdakwa, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban ANTON EKA SAPUTRA sedang menulis surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan kode / tanda kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE yang sedang berpura-pura menjadi pembeli dengan cara menganggukkan kepala dan memainkan mata, melihat kode dari Terdakwa tersebut, Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya dipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mendekati korban ANTON EKA SAPUTRA dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sehingga menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA terjatuh ke lantai, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA dengan dibantu oleh Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR menyumpal mulut korban ANTON EKA SAPUTRA dengan baju agar korban ANTON EKA SAPUTRA tidak dapat mengeluarkan suara, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA tidak berdaya, Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA dan tas tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan Terdakwa ke bagian depan toko untuk menemui Saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR lalu Terdakwa menyuruh Saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR untuk

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kain pel, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu Terdakwa mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA secara bergantian untuk memastikan jika korban ANTON EKA SAPUTRA sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengangkat korban ANTON EKA SAPUTRA ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban ANTON EKA SAPUTRA menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE memindahkan tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk menguburkan korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengubur korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban ANTON EKA SAPUTRA, pada saat itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kekurangan semen, sehingga Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE meminta kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA hingga tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA tidak terlihat lagi.

Bahwa setelah itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali masuk ke dalam distro menemui Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE jika didalam tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA terdapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam lalu Terdakwa membagi uang tersebut kepada Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam milik korban ANTON EKA SAPUTRA diambil oleh Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR bersama Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2023 warna biru BG-3091-AEK milik korban ANTON EKA SAPUTRA dibawa pergi meninggalkan distro milik Terdakwa, lalu saat sendirian Terdakwa kembali memeriksa barang yang dibawa korban ANTON EKA SAPUTRA yaitu berupa tas selempang ternyata berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu uang milik korban ANTON EKA SAPUTRA tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang koperasi sebanyak tiga titik sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), lalu Terdakwa membeli handphone redmi 12 seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar hutang pembelian pakaian sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa, dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk biaya Terdakwa melarikan diri ke

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Terdakwa takut perbuatannya akan diketahui oleh orang, kemudian istri korban ANTON EKA SAPUTRA yaitu Saksi RENS LIA FITRI Alias AREN Binti MURSI ATATUR (Alm) yang curiga karena handphone milik korban ANTON EKA SAPUTRA tidak dapat dihubungi kembali melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan berdasarkan laporan dari Saksi RENS LIA FITRI Alias AREN Binti MURSI ATATUR (Alm) tersebut pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, kemudian pada tanggal 28 Juni 2024 pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan.

dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan diantar tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terilit pad leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan Saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE tersebut menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Putri Sinye Alias Putri Binti Gofur** dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Terdakwa Antoni als anton ;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Antoni als anton bersama dengan sdr. Kelfio Firmansya alias Kevin dan Pongki Saputra alias Pongki, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Anton Eka Saputra;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di Distro Anti Mahal tersebut pada tanggal 8 Juni 2024 dan pada saat itu Terdakwa Antoni als anton, kemudian datang Saksi Pongki Saputra alias Pongki dan Saksi Kelfio Firmansya alias Kevin , lalu sekitar pukul 11.00 Wib Saksi disuruh Terdakwa antoni als anton untuk membeli rokok, setelah Saksi membeli rokok dan kembali lagi ke Distro. Terdakwa Antoni als anton sudah menunggu di depan Distro, lalu ketika Saksi mau masuk ke dalam Distro, Terdakwa Antoni als anton melarang Saksi masuk ke dalam Distro kemudian Saksi menunggu di depan Distro;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat di depan Distro sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. BG 3091 AEK akan tetapi Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa ketika Saksi disuruh oleh Terdakwa Antoni als anton untuk menunggu di luar Distro, Saksi tidak tahu apa yang terjadi didalam Distro;
- Bahwa sekitar pukul 12.20 Wib Saksi ada disuruh oleh Terdakwa Antoni als anton untuk membeli 1 (satu) sak semen, kemudian sekitar pukul 12.45 Wib Saksi kembali lagi ke Distro membawa 1 (satu) sak semen dan memberikannya kepada Terdakwa Antoni als anton;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) sak semen Saksi masih disuruh oleh Terdakwa Antoni als anton untuk menunggu diluar, kemudian pada pukul

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib Saksi baru disuruh oleh Terdakwa Antoni als anton untuk masuk ke dalam Distro;

- Bahwa setelah Saksi disuruh oleh Terdakwa Antoni als anton masuk ke dalam Distro, Saksi melihat ada bercak tetesan darah dilantai dan di etalase, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Antoni als anton "ini darah siapa", lalu dijawab oleh Terdakwa "dak usah banyak tanyo, pel-pelاه bae", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuang kain pel tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi Kelpfio firmansya Als Kevin dan Saksi Pongki saputra als Pongki masih berada di dalam Distro sedang memilih-milih baju dan setelah Saksi membuang kain pel, Terdakwa, Saksi Kelpfio firmansya Als Kevin dan Saksi Pongki saputra als Pongki duduk di depan Distro sambil minum kopi, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Kelpfio firmansya Als Kevin dan Saksi Pongki saputra als Pongki pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. BG 3091 AEK yang sebelumnya diletakkan di belakang ruko;

- Bahwa pada saat Saksi pulang bekerja dari Distro pukul 22.00 Wib, akan tetapi Saksi disuruh oleh Terdakwa Antoni als anton besoknya untuk tidak masuk bekerja lagi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dan tidak pernah bertemu dengan korban;

- Bahwa Saksi Kelpfio firmansya Als Kevin dan Saksi Pongki saputra als Pongki datang ke Distro sekitar pukul 09.30 Wib;

- Bahwa setelah kejadian Saksi baru tahu bahwa setelah dibunuh korban ditanam di dalam kolam ikan yang berada di bagian belakang Distro;

- Bahwa Saksi tahu sebelum kejadian CCTV yang berada di dalam Distro dimatikan, karena Saksi ada bertanya kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa "biarlah dimatikan". CCTV tersebut dimatikan oleh Terdakwa pukul 09.00 Wib;

- Bahwa jarak etalase yang ada bercak darah dengan kolam ikan sekitar 6 (enam) meter;

- Bahwa Saksi tahu ada orang yang suka menagih hutang kepada Terdakwa, akan tetapi bukan korban dan setahu Saksi namanya adalah Rizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan.

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Heni Puspita Als Heni Binti Alwi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;
- Bahwa pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Saksi bersama suaminya sendiri yakni Terdakwa Antoni alias Anton
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 Saksi sedang berada di rumah saat Saksi mau pergi ke Distro akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa Antoni als anton dikarenakan pada saat itu ada keluarga Saksi yang datang kerumah;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa Antoni als anton, Saksi Kelpfio firmansya Als Kevin dan Saksi Pongki saputra als Pongki pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi pergi mengantarkan keluarga Saksi ke Bandara, kemudian Saksi datang Ke Distro akan tetapi pada saat itu Distro tutup, kemudian Saksi menelpon Terdakwa Antoni als anton untuk menanyakan kenapa Distro tutup, akan tetapi Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa Antoni als anton lagi karena handphone milik Terdakwa Antoni als anton tidak pernah aktif lagi dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah pulang-pulang kerumah sampai dengan Terdakwa ditangkap di Padang;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan cerita dari Saksi Peredi bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi Peredi kalau Terdakwa Antoni als anton ada memiliki hutang dengan seseorang dan pernah diancam menggunakan pistol yang ditodongkan di bagian kepala Terdakwa Antoni als anton, kemudian Terdakwa Antoni als anton berkata kepada Saksi Peredi "daripada saya mati lebih baik orang tersebut yang mati";
- Bahwa Saksi bertanya kepada keluarga Terdakwa Antoni als anton mengenai keberadaan Terdakwa Antoni als anton akan tetapi mereka tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Antoni als anton dan Saksi memiliki Distro tersebut sudah 9 tahun ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan.



3. Saksi **Rudi Widiansyah Bin Imanullah** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Antoni als anton;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Antoni als anton atas dasar laporan yang dibuat oleh Saksi Rensi Lia Fitri di SPKT Polsek Sukarami yang melaporkan bahwa suaminya yang bernama Anton Eka Saputra tidak pulang-pulang kerumah dan handphone korban tidak bisa dihubungi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata handphone milik korban diketahui berada di wilayah Batam kepulauan Riau, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi berangkat ke wilayah Batam dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi dapat mengamankan handphone milik korban yang saat itu dikuasai oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki, lalu atas dasar keterangan Saksi Pongki Saputra als Pongki tersebut barulah diketahui jika korban Anton Eka Saputra telah dibunuh oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki bersama dengan Terdakwa Antoni als anton dan Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan jenazah korban dikuburkan dengan cara dicor semen di dalam Distro Anti Mahal yang terletak Jl. Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi mengajak Saksi Pongki Saputra als Pongki untuk menunjukkan lokasi dimana telah melakukan pembunuhan terhadap korban dan menunjukkan dimana jenazah korban dikuburkan, kemudian setelah ditunjukkan Saksi dan rekan-rekan Saksi membongkar bak penampungan air dan ditemukan jenazah korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa Antoni als anton di wilayah Solok Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanggapi keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Antoni als anton sama dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki;
- Bahwa Terdakwa Antoni als anton mengakui ada mengambil harta korban Anton Eka Saputra yaitu berupa uang, sepeda motor korban dan handphone milik korban yang dibawa oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki;
- Bahwa sepeda motor milik korban Anton Eka Saputra dibawa ke Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, sedangkan uang sudah habis dibagi-bagi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Rensi Lia Fitri Als Aren Binti Mursi Atatur (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait dengan perkara ini oleh Penyidik POLRESTABES Palembang pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa terhadap keterangan yang Saksi berikan tersebut, semuanya adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari korban yang bernama Anton Eka Saputra dalam perkara dugaan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia;
- Bahwa korban Anton Eka Saputra bekerja di koperasi;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan korban Anton Eka saputra pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang bertempat di Jalan Soak Simpur Perumahan Griya Gotong Royong Blok B15 RT 98 RW 08 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pada saat itu Saksi bertemu dengan korban Anton Eka Saputra saat korban Anton Eka Saputra hendak pergi bekerja ;
- Bahwa ketika hendak pergi bekerja, korban Anton Eka Saputra ada membawa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario berwarna biru dengan nomor polisi BG 3091 AEK;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban Anton Eka Saputra telah menjadi korban dugaan pembunuhan dari pihak kepolisian bahwa suami Saksi telah menjadi korban dugaan pembunuhan;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat sebelum korban Anton Eka Saputra berangkat untuk bekerja pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, korban Anton Eka Saputra ada menerima telepon dari nasabah yang Saksi tidak ketahui, lalu Saksi sempat mendengar pembicaraan antara korban Anton Eka Saputra dengan penelpon yang berkata "NAH BARU ADO SEMAK ITU CAK MANO, YO SUDAHLAH AKU KESANO BAE" (Nah baru ada segitu gimana, ya sudahlah aku kesana saja);
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak mengetahui siapakah yang menelpon korban Anton Eka Saputra, namun Saksi mengetahui yang menelpon adalah seorang laki-laki pada saat Saksi mengaktifkan loudspeaker di handphone tersebut sehingga Saksi mendengarnya;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dan adapun yang menjadi alasan mengapa Saksi baru melaporkan hal tersebut saat setelah 2 (dua) minggu kehilangan korban Anton Eka Saputra adalah yakni Saksi bersama-sama dengan keluarga mencari sendiri keberadaan korban Anton Eka Saputra terlebih dahulu, lalu kami mencari informasi keberadaan korban Anton Eka Saputra ke tempat korban Anton Eka Saputra nongkrong bersama-sama dengan temannya. Selain itu sebelum saat kejadian ini, korban Anton Eka Saputra juga pernah tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari sehingga Saksi beranggapan mungkin berada ditempat temannya yang lain, karena pernah sebelumnya menginap ditempat temannya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian tentang keberadaan korban Anton Eka Saputra bahwa korban Anton Eka Saputra sudah tiada dan mayatnya di cor tepatnya dalam bak dibagian belakang distro ;
- Bahwa saat setelah kejadian tersebut pihak kepolisian memberitahukan bahwa sudah dilakukan penangkapan terhadap Para Pelaku yakni Terdakwa Antoni als anton yang ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat, Saksi Pongki Saputra als Pongki yang ditangkap saat melarikan diri ke Batam pada tanggal 25 Juni 2024, dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin yang menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2024 ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Antoni als anton bahwa Terdakwa Antoni als anton merasa kesal karena korban Anton Eka Saputra menagih hutang kepada Terdakwa Antoni als anton, selain itu korban juga berkata akan membawa rombongannya kepada Terdakwa Antoni als anton;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Anton Eka Saputra dimakamkan di Lampung;
- Bahwa Saksi masih mengingat dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S berwarna hitam tersebut adalah benar milik korban Antoni als anton;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **Peredi Okta Pianus Als Peredi Bin Alwi** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait dengan perkara ini oleh Penyidik POLRESTABES Palembang pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB ;
- Bahwa terhadap keterangan yang Saksi berikan tersebut, semuanya adalah benar ;
- Bahwa antara Saksi, Terdakwa Antoni als anton dan Saksi Kelpio Firmansya als Kevin memiliki hubungan keluarga, yang mana Terdakwa Antoni Als Anton bin Amril yang tidak lain merupakan kakak ipar Saksi, sedangkan Saksi Kelpio Firmansya als Kevin yang tidak lain merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa Antoni als anton sedang duduk diteras bersama-sama dengan Saksi "Dik, sebenarnya aku nak cerito samo kamuni", Lalu Saksi menjawab "apo kak", Terdakwa Antoni als anton mengatakan "sebenernyo akuni abis membunuh uwong", lalu Saksi mengatakan "yang bener kak, siapa yang kakak bunuh tu", lalu Terdakwa Antoni als anton menjawab "makini dik, sebenarnya kakak kemaren tu ditagih uwong lessing mobil, dio marah-marah samo kakak sambil nodong ke pistol ke kening kakak, lalu kepala uwong tersebut dipukul oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki dari belakang makek kunci pass", Saksi menjawab "ngapo dipukul kak, ngapo dak mukul tangannyo bae, sudah tuh lapor ke Polisi", setelah itu Terdakwa Antoni als anton hanya diam dan saat itu Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB tersebut. Hal tersebut baru Saksi ketahui setelah adanya berita yang Saksi lihat di televisi adalah peristiwa pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang diduga pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut yakni Terdakwa Antoni Als Anton Bin

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amril, Saksi Kelpfio Firmansya als Kelvin, dan Saksi Pongki Saputra als Pongki;

- Bahwa setelah kejadian tersebut yakni pada tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kerinci Komp Kehutanan I RT 43 RW 01 Kel Talang Kelapa Kec Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di rumah Terdakwa Antoni als anton, Terdakwa Antoni als anton ada bercerita kepada Saksi mengenai peristiwa yang telah terjadi bahwa ia sudah ribut dengan seseorang yang diduga adalah seorang pegawai lessing mobil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Antoni als anton kepada Saksi bahwa penyebab Terdakwa Antoni als anton melakukan pembunuhan terhadap pegawai lessing mobil tersebut adalah dikarenakan sebelumnya pegawai lessing mobil tersebut mengancam Terdakwa Antoni als anton dengan membawa senjata api;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa Antoni als anton melakukan dugaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra, karena sebelumnya Saksi tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Terdakwa Antoni als anton kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan peristiwa pembunuhan tersebut yakni sekira 2 (dua) hari setelah terjadinya pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Antoni als anton, saat itu Terdakwa Antoni als anton menjelaskan bahwa saat itu korban Anton Eka Saputra dalam keadaan meninggal dunia. ketika mendengar cerita dari Terdakwa Antoni als anton tersebut awalnya Saksi sempat tidak percaya ;
- Bahwa pada saat setelah Saksi mendengar cerita dari Terdakwa Antoni als anton saat itu Saksi tidak percaya, lagipula pada saat itu Terdakwa Antoni als anton dan Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin terlihat biasa-biasa saja. Saksi saat itu datang dan menginap di rumah Terdakwa Antoni als anton dan juga saat itu Saksi pergi mengantar adik bungsu Saksi ke bandara, pada pagi hari setelah Saksi mengantar adik bungsu Saksi ke bandara tersebut, Saksi menanyakan kebenaran peristiwa yang diceritakan oleh Terdakwa Antoni als anton dengan Saksi tersebut kepada Isteri Terdakwa Antoni als anton ;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan peristiwa tersebut, Isteri Terdakwa Antoni als anton mengatakan tidak mengetahui peristiwa yang telah terjadi tersebut. Kemudian mendengar informasi tersebut, dikarenakan Isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Antoni als anton takut untuk ditinggal sendirian dirumah akhirnya Isteri Terdakwa Antoni als anton ikut Saksi pulang ke Empat Lawang ;

- Bahwa Terdakwa Antoni Antoni als anton menjelaskan bahwa ia bersama-sama dengan Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki melakukan pembunuhan terhadap pegawai lessing mobil ;
- Bahwa orang yang menjadi korban dugaan peristiwa pembunuhan tersebut adalah Sdr Anton Eka Saputra ;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa Antoni alias anton bahwa Terdakwa Antoni alias anton membunuh korban Anton Eka Saputra dengan cara memukul kepala belakang korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan kunci pass dan setahu Saksi kejadian tersebut terjadi didalam toko ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat setelah korban Anton Eka Saputra meninggal dunia, apakah Terdakwa Antoni als anton langsung menguburkan jasad korban Anton Eka Saputra tersebut, dikarenakan pada saat itu Terdakwa Antoni als anton hanya menceritakan ia membunuh korban Anton Eka Saputra menggunakan kunci pass ;
- Bahwa yang menjadi alasan Isteri Terdakwa Antoni als anton ikut Saksi pulang ke Empat Lawang adalah dikarenakan Isteri Terdakwa Antoni als anton ketakutan jika ditinggal sendirian, karena takut bahwa cerita tersebut benar adanya ;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi **Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal ;
- Bahwa Pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Terdakwa Antoni als anton;
- Bahwa Saksi melakukan pembunuhan bersama dengan Terdakwa Antoni alias anton dan Saksi Pongki Saputra als Pongki, dan kami melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas bahan besi warna hitam dan 1 (satu) untai kawat seling ;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dan peran Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin bersama pelaku lain melakukan pembunuhan adalah: peran Terdakwa Antoni als anton adalah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul kepala korban dengan menggunakan besi kunci pas , menyiapkan bahan material untuk menimbun korban Anton Eka Saputra, peran Saksi Pongki Saputra als Pongki adalah memukul kepala korban Anton Eka Saputra bagian belakang dengan kunci pas , menimbun korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan material semen dan pasir, peran Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin adalah memukul kepala korban dengan kunci pas, menimbun badan korban dengan menggunakan material semen dan pasir;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Antoni als anton;
- Bahwa yang menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan yang mengatur cara melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Antoni als anton;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa antoni als anton memghubungi saksi melalui whats app dan meminta mengajak saudara pongki untuk datang keesokan harinya tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 09.30. Wib kemudian rencana yang direncanakan Terdakwa Antoni als anton adalah awalnya saat korban datang ke Distro, kemudian Terdakwa Antoni als Anton akan mengajak korban Anton Eka Saputra mengobrol dan Terdakwa Antoni als anton sudah menyiapkan kunci pas yang sudah diletakkan di bawah baju-baju dan Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin bersama Saksi Pongki Saputra als Pongki berpura-pura membeli baju dan saat Terdakwa Antoni als anton mengobrol, Terdakwa Antoni als anton akan memberi kode untuk memukul korban Anton Eka Saputra menggunakan kunci pas tersebut dan Terdakwa Antoni als Anton mengatakan sekali pukul jangan tidak mati dan setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor;
- Bahwa yang memastikan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia adalah Terdakwa Antoni als anton
- Bahwa setelah sampai di kolam, kami ada meletakkan korban Antoni als anton di dalam kolam dan kami susun dengan menggunakan batu, selanjutnya kami membuat adukan semen dan adukan semen kami timpa di atas korban Anton Eka Saputra, karena semen masih kurang, selanjutnya Terdakwa Antoni als anton kembali membeli semen 1 sak dan

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membuat adukan semen, selanjutnya adukan semen kembali diletakkan di atas korban Anton Eka Saputra hingga rata pada dinding kolam ;

- Bahwa Terdakwa Antoni als anton ada mengambil uang milik korban Anton Eka Saputra sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin untuk dibagi 2 (dua) dengan Saksi Pongki Saputra als Pongki sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Antoni als anton, selain itu juga Saksi Pongki Saputra als Pongki ada mengambil Handphone dan motor milik korban Anton Eka Saputra;

- Bahwa penyebab Saksi Kelfio Firmansya als Kevin bersama pelaku yang lainnya melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra adalah karena Terdakwa Antoni als anton ada hutang dengan korban Anton Eka Saputra dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban Anton Eka Saputra juga mengancam Terdakwa Antoni als anton bahwa apabila hutang Terdakwa Antoni als anton tidak lunas, maka istri Terdakwa Antoni als anton akan diambil oleh korban Anton Eka Saputra, dikarenakan istri Terdakwa Antoni als anton adalah bibi Saksi Kelfio Firmansya als Kevin , maka Saksi Kelfio Firmansya als Kevin bersedia membantu Terdakwa Antoni als anton untuk membunuh korban Anton Eka Saputra.

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa Antoni als anton kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra adalah "Mangcik ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, wong ini marah-marah, diangsur dak galak, wong ini kito bunuh, jangan sampai dak mati", selanjutnya Saksi Kelfio Firmansya als Kevin menyetujui atas ajakan sdr. Antoni als anton tersebut ;

- Bahwa awalnya yang mengambil sepeda motor dan anak kunci sepeda motor korban Anton Eka Saputra adalah Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan kemudian kami bawa ke kost-an teman Saksi di Sekip, dan setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor korban Anton Eka Saputra Saksi Pongki Saputra als Pongki yang bawa ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Pongki Saputra als Pongkui, motor milik korban Anton Eka Saputra tersebut di jual di daerah Empat Lawang ;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Pongki Saputra als Pongki, motor milik korban Anton Eka Saputra tersebut dijual dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ide tersebut memang sudah kami rencanakan saat korban Anton Eka Saputra belum datang ke Distro milik Terdakwa Antoni als anton, jadi saat kami merencanakan pembunuhan tersebut saat itu Terdakwa Antoni als anton berkata kepada Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki setelah membunuh korban Anton Eka Saputra untuk mayat korban Anton Eka Saputra dikuburkan saja di bak penampungan air yang berada di belakang dan belikan saja semen dan pasir untuk menutupinya ;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi **Pongki Saputra Als Pongki Bin Nike** di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal ;
- Bahwa Saksi Pongki Saputra als Pongki melakukan pembunuhan bersama dengan Terdakwa Antoni als anton dan Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin, dan kami melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas bahan besi warna hitam dan 1 (satu) untai kawat seling ;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Antoni als anton;
- Bahwa yang menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan yang mengatur cara melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Antoni als anton;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa antoni als anton menghubungi saudara Kelpfio melalui whats app dan meminta mengajak saksi untuk datang keesokan harinya tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 09.30. Wib rencana yang direncanakan Terdakwa Antoni als anton adalah awalnya saat korban Anton Eka Saputra datang ke Distro, kemudian Terdakwa Antoni als anton akan mengajak korban Eka Saputra mengobrol dan Terdakwa Antoni als anton sudah menyiapkan kunci pas yang sudah diletakkan di bawah baju-baju dan Saksi Kelpfio

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansya als Kelvin bersama Saksi Pongki Saputra als Pongki berpura-pura membeli baju dan saat Terdakwa Antoni als anton mengobrol, Terdakwa Antoni als anton akan memberi kode untuk memukul korban Anton Eka Saputra menggunakan kunci pas tersebut dan Terdakwa Antoni als anton mengatakan sekali pukul jangan tidak mati dan setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor;

- Bahwa yang memastikan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia adalah Terdakwa Antoni als anton;
- Bahwa setelah sampai di kolam, kami ada meletakkan korban Anton Eka Saputra di dalam kolam dan kami susun dengan menggunakan batu, selanjutnya kami membuat adukan semen dan adukan semen kami timpa di atas korban Anton Eka Saputra, karena semen masih kurang, kemudian Terdakwa Antoni als anton kembali membeli semen 1 sak dan kembali membuat adukan semen, setelah itu adukan semen kembali diletakkan di atas korban Anton Eka Saputra hingga rata pada dinding kolam;
- Bahwa Terdakwa Antoni als anton ada mengambil uang milik korban Anton Eka Saputra sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin untuk dibagi 2 (dua) dengan Saksi Pongki Saputra als Pongki sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Antoni als anton, selain itu juga Saksi Pongki Saputra als Pongki ada mengambil Handphone korban Anton Eka Saputra, dan Saksi Pongki Saputra als Pongki juga ada mengambil motor milik korban Anton Eka Saputra;
- Bahwa penyebab Saksi Pongki Saputra als Pongki bersama pelaku yang lainnya melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra adalah karena Terdakwa Antoni als anton kesal ada hutang dengan korban Anton Eka Saputra dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban Anton Eka Saputra juga mengancam Terdakwa Antoni als anton bahwa korban Anton Eka Saputra saat datang ke tempat usaha Terdakwa Antoni als anton akan mengajak teman dan korban Anton Eka Saputra akan bertindak, hal tersebut yang membuat Terdakwa Antoni als anton kesal dan marah kepada korban Anton Eka Saputra;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa Antoni als anton kepada Saksi Pongki Saputra als Pongki pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian" (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati), selanjutnya Saksi Pongki Saputra als Pongki menyetujui atas ajakan Terdakwa Antoni als anton tersebut ;

- Bahwa awalnya yang mengambil sepeda motor dan anak kunci sepeda motor korban Anton Eka Saputra adalah Saksi Pongki Saputra als Pongki dan kemudian kami bawa ke kostan teman Saksi Pongki Saputra als Pongki di Sekip, dan setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor korban Anton Eka Saputra, Saksi bawa sendiri ke Desa Empat Lawang dan menjualnya ;

- Bahwa motor milik korban Anton Eka Saputra Saksi Pongki Saputra als Pongki jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman Saksi Pongki Saputra als Pongki yang tidak Saksi Pongki Saputra als Pongki tahu namanya;

- Bahwa Saksi Pongki Saputra als Pongki menjual motor milik korban Anton Eka Saputra tersebut dengan harga Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan motor Saksi Pongki Saputra als Pongki gunakan untuk pergi ke pulau Batam, Saksi berangkat ke Batam pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 melalui Bandara SMB II Palembang via Maskapai Penerbangan Lion pukul 06.00 WIB ;

- Bahwa Ide tersebut memang sudah kami rencanakan saat korban Anton Eka Saputra belum datang ke Distro milik Terdakwa Antoni als anton, jadi saat kami merencanakan pembunuhan tersebut saat itu Terdakwa Antoni als anton berkata kepada Saksi Pongki Saputra als Pongki dan Saksi Pongki Saputra als Pongki setelah membunuh korban Anton Eka Saputra untuk mayat korban Anton Eka Saputra dikuburkan saja di bak penampungan air yang berada di belakang dan belikan saja semen dan pasir untuk menutupinya;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal

;

- Bahwa pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Anton Eka Saputra ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas bahan besi warna hitam dan kabel seling ;
- Bahwa cara dan peran Terdakwa bersama pelaku lain melakukan pembunuhan adalah peran Terdakwa adalah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul kepala korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan besi kunci pas , menyiapkan bahan material untuk menimbun korban Anton Eka Saputra, menimbun korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan material semen dan pasir dan memukul kepala korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan kunci pas dan menarik kabel seling ke leher korban Anton Eka Saputra, peran Saksi Pongki Saputra als Pongki adalah memukul kepala korban Anton Eka Saputra bagian belakang dengan kunci pas menimbun korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan material semen dan pasir dan menarik kabel seling ke leher korban Anton Eka Saputra, peran Saksi Kelfio Firmansya als Kevin adalah memukul kepala korban Anton Eka Saputra dengan kunci pas sebanyak 2 (dua) kali, menimbun badan korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan material semen dan pasir dan menarik kabel seling ke leher korban Anton Eka Saputra;
- Bahwa yang menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan yang mengatur cara melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui whats app dan meminta mengajak saudara pongki untuk datang keesokan harinya tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 09.30. Wib rencana yang direncanakan Terdakwa adalah awalnya rencana saat korban Anton Eka Saputra datang ke Distro, kemudian Terdakwa akan mengajak korban Anton Eka Saputra mengobrol kemudian Terdakwa sudah menyiapkan kunci pas yang sudah diletakkan di bawah baju-baju dan Saksi Pongki Saputra als Pongki bersama Saksi Kelfio

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansya als Kevin berpura-pura membeli baju dan saat Terdakwa mengobrol dengan korban Anton Eka Saputra, kemudian Terdakwa akan memberi kode untuk memukul korban Anton Eka Saputra menggunakan kunci pas tersebut dan Terdakwa mengatakan sekali pukul jangan tidak mati dan setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor ;

- Bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa setelah diketahui korban Anton Eka Saputra meninggal dunia selanjutnya korban Anton Eka Saputra diangkat ke belakang dengan cara korban Anton Eka Saputra kami angkat bertiga arah bak penampungan air, kemudian kami kuburkan di dalam bak penampungan air dengan cara dicor dengan menggunakan semen dan pasir ;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam tas milik korban yang mana uang tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Pongki Saputra als Pongki dan Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin, jadi, sisanya untuk Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Saksi Pongki Saputra dan Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin;

- Bahwa penyebab Terdakwa bersama pelaku yang lainnya melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Anton Eka Saputra adalah karena Terdakwa kesal ada hutang dengan korban Anton Eka Saputra dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban Anton Eka Saputra juga mengancam Terdakwa sambil menunjukkan kartu kuning bahwa korban Anton Eka Saputra saat datang ke tempat usaha Terdakwa akan mengajak teman dan korban Anton Eka Saputra akan bertindak. Hal tersebut yang membuat Terdakwa kesal dan marah kepada korban Anton Eka Saputra ;

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", selanjutnya pelaku lain menyetujui atas ajakan Terdakwa tersebut ;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang milik korban Anton Eka Saputra sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang milik korban Anton Eka Saputra yang dibawa saat menemui Terdakwa di Distro milik Terdakwa dan tas tersebut Terdakwa buang di arah Sukajadi Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa motor milik korban Anton Eka Saputra tersebut dibawa oleh Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki ke kosan Kelfio Firmansya als Kevin di Sekip Palembang, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa Uang milik korban Anton Eka Saputra tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar utang koperasi sebanyak tiga tempat sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli Handphone Redmi 12 seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar hutang membeli pakaian sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke istri Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa pergunakan untuk biaya Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan korban Anton Eka Saputra adalah Terdakwa memiliki hutang dengan korban Anton Eka Saputra;
- Bahwa awalnya hutang Terdakwa kepada korban Anton Eka Saputra sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) angsuran sudah Terdakwa bayar tiga kali, lalu Terdakwa dikasih pinjaman kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikarenakan usaha Terdakwa macet lalu Terdakwa tidak dapat membayar hutang, lalu hutang Terdakwa menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya ;
- Bahwa saudari Putri mengetahui Korban Anton eka saputra datang pukul 10.30. Wib kemudian saat kami sedang melakukan eksekusi membunuh korban Anton Eka Saputra saat Saksi Pongki Saputra als Pongki memukul kepala korban dengan menggunakan kunci pas, saat itu Saksi Putri sempat masuk ke dalam Distro dan melihat hal tersebut, dan saat itu Saksi Putri terkejut dan saat itu Terdakwa berkata kepada sdr. Putri "Put tunggulah di depan bae, jangan sampe ado wong masuk, kalo ado wong tahan jangan sampe masuk (Put tunggulah didepan saja, jangan sampai ada orang masuk, kalau ada orang tahan, jangan sampai masuk);

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Putri mengetahui untuk apa kain pel tersebut karena kain pel tersebut Terdakwa suruh Saksi Putri untuk membersihkan bercak darah di sekitar tempat Terdakwa bersama Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki melakukan pembunuhan dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Putri untuk membersihkan bercak darah tersebut ;
- Bahwa Saksi Putri tidak mengetahui jika Terdakwa bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra;
- Bahwa korban Anton Eka Saputra datang untuk menagih pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 dan Terdakwa janjikan untuk datang pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 ;
- Bahwa Saksi Putri tidak mengetahui untuk apa semen tersebut, namun saat selesai menguburkan korban Anton Eka Saputra, barulah Terdakwa beritahu Saksi Putri jika korban Anton Eka Saputra sudah Terdakwa kuburkan di belakang dengan cara dicor dengan menggunakan semen yang dibeli tadi dan saat itu Saksi Putri ketakutan dan mengatakan jika ingin berhenti bekerja dan saat itu Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi Putri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk yang berisikan video rekaman CCTV di Distro Anti Mahal.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024, atas nama **Anton Eka Saputra** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan. dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan dianatara tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pad leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan Berita Acara Rekonstruksi, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal, Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Amril, Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Pongki Saputra alias Pongki telah melakukan pemukulan kearah kepala dan bahu dengan menggunakan kunci pas, kemudian menjerat leher Korban Anton Eka Saputra dengan kabel seling, selanjutnya mengubur korban Anton Eka Saputra di bak penampungan yang berada dihalaman belakang distro dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, dan akibat perbuatannya tersebut menyebabkan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia;
- Bahwa benar penyebab terjadinya peristiwa tersebut kepada korban Anton Eka Saputra karena Terdakwa Antoni als anton kesal ada hutang dengan korban Anton Eka Saputra dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban Anton Eka Saputra juga mengancam Terdakwa Antoni als anton I bahwa korban saat datang ke tempat usaha Terdakwa Antoni akan mengajak teman dan korban Anton Eka Saputra akan bertindak. Hal tersebut yang membuat Terdakwa Antoni als anton kesal dan marah kepada korban Anton Eka Saputra;
- Bahwa benar awalnya hutang Terdakwa Antoni als anton kepada korban Anton Eka Saputra sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) angsuran sudah Saksi bayar tiga kali, lalu Terdakwa Antoni als anton dikasih pinjaman kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikarenakan usaha Terdakwa Antoni als anton macet lalu Terdakwa Antoni als anton tidak dapat membayar hutang, lalu hutang Terdakwa Antoni als anton menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya;
- Bahwa benar karena permasalahan hutang yang berbunga tersebut, Terdakwa Antoni als anton pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan meminta agar mengajak juga Saksi Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Terdakwa Antoni als anton keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki datang ke Distro Anti Mahal milik Terdakwa Antoni Als Anton dan kemudian Terdakwa Antoni Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra bersama Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa Antoni als anton kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki menyetujui atas ajakan Terdakwa Antoni Als Anton tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Antoni menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Terdakwa Antoni mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, setelah itu Terdakwa Antoni menyuruh Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki Saputra Als Pongki untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Terdakwa Antoni Als Anton tersebut, saat Terdakwa Antoni Als Anton mengobrol dengan korban, kemudian Terdakwa Antoni Als Anton akan memberi kode untuk memukul korban menggunakan kunci pas tersebut, lalu Terdakwa Antoni Als Anton meminta kepada saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Terdakwa Antoni Als Anton untuk berbelanja di pasar, kemudian Terdakwa Antoni Als Anton mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, korban Anton Eka Saputra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan Terdakwa Antoni Als Anton meminta kepada korban Anton Eka Saputra untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Terdakwa Antoni Als Anton dan korban Anton Eka Saputra duduk didalam toko sambil membahas hutang Terdakwa Antoni Als Anton

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban Anton Eka Saputra sedang berada didalam toko, Terdakwa Antoni als anton

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan kode / tanda kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki yang sedang berpura-pura menjadi pembeli, melihat kode dari Terdakwa Antoni als anton tersebut, Saksi Pongki Saputra als Pongki langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya disipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu Saksi Pongki Saputra mendekati korban Anton Eka Saputra dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sehingga menyebabkan korban Anton Eka Saputra terjatuh ke lantai, lalu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban Anton Eka Saputra dengan dibantu oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki, setelah itu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin menyumpal mulut korban Anton Eka Saputra dengan baju agar korban Anton Eka Saputra tidak dapat mengeluarkan suara;

- Bahwa benar setelah korban Anton Eka Saputra tidak berdaya, Saksi Kelfio Firmansya als Kevin mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban Anton Eka Saputra dan tas tersebut diberikan kepada Terdakwa Antoni als anton, lalu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan Terdakwa Antoni als anton ke bagian depan toko untuk menemui Saksi Putri lalu Terdakwa Antoni als anton menyuruh Saksi Putri untuk membeli kain pel dan mepel bercak darah tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Antoni als anton masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra, lalu Terdakwa Antoni als anton mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban Anton Eka Saputra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki kembali menjerat leher korban Anton Eka Saputra secara bergantian untuk memastikan jika korban Anton Eka Saputra sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra mengangkat korban Anton Eka Saputra ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Kelfio Firmansya als Kevin menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban Anton Eka Saputra menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama Saksi Pongki Saputra als Pongki, setelah itu Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki memindahkan tubuh korban Anton Eka Saputra ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu Terdakwa Antoni als anton meminta kepada Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki untuk menguburkan korban Anton Eka Saputra dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Terdakwa Antoni als anton kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki mengubur korban Anton Eka Saputra dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban Anton Eka Saputra lalu Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban Anton Eka Saputra, pada saat itu Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki kekurangan semen, sehingga Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki meminta kepada Terdakwa Antoni als anton untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut Terdakwa Antoni als anton langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Terdakwa Antoni menyerahkannya kepada Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki, lalu Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban Anton Eka Saputra hingga tubuh korban Anton Eka Saputra tidak terlihat lagi;
- Bahwa benar cara dan peran para pelaku saat melakukan pembunuhan kepada korban Anton Eka Saputra, yang mana peran Terdakwa Antoni als anton adalah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul bahu korban dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara dicor. Peran Saksi Pongki adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci pas , menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor. Peran

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar adalah memukul kepala korban dengan kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun badan korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor;

- Bahwa benar Terdakwa Antoni als anton mendapatkan uang milik korban Anton Eka Saputra sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang milik korban yang dibawa saat menemui Terdakwa Antoni als antoni Distro miliknya, kemudian uang milik korban Anton Eka Saputra sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki, untuk dibagi 2 (dua) dengan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Antoni als anton, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki;

- Bahwa benar motor milik korban Anton Eka Saputra, Saksi Pongki Saputra als Pongki jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman Saksi Pongki Saputra als Pongki yang tidak Saputra als Pongki tahu namanya dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar akhirnya perbuatan Terdakwa Antoni als anton, Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki dapat terungkap setelah handphone milik korban Anton Eka Saputra diketahui berada di wilayah Batam kepulauan Riau, lalu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dapat mengamankan handphone milik korban Anton Eka Saputra yang saat itu dikuasai oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki, lalu atas dasar keterangan Saksi Pongki Saputra als Pongki tersebut barulah diketahui jika korban Anton Eka Saputra telah dibunuh oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki bersama dengan Terdakwa Antoni dan Saksi Kelfio Firmansya als kevin dan jenazah korban dikuburkan dengan cara dicor semen di dalam Distro Anti Mahal yang terletak Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, kemudian Terdakwa Antoni als anton ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat, dan Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin yang menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid, dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak, ditemukan retak pada tengkorak, ditemukan tanda-tanda perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput otak, ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat, ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher, keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek hukum (*subjectum juris*) atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barang Siapa diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Pelaku/*Dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Amril** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, sehingga benar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam menentukan subjek hukum pada perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwasanya Terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam addendum 2 unsur Pasal aquo ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu makna unsur dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud “Dengan Sengaja”, sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dimana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di belanda yaitu *crimineel wetboek* Tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “*opzet*” merupakan:



"Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet bij de wet geboden of verboden zijn."

Atau

Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang."

2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*), akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah:

"De (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf."

Atau

"Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu."

Selanjutnya, Profesor Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian "*willen en wetens*" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "*opzettelijk*". Selanjutnya, menurut DR. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 281, menyatakan bahwa:

"perkataan *willens en wetens* tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dimana para penyusun "*Memorie van Toelichting*" itu mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai '*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*' atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;"

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "*opzet*" ini telah dikembangkan beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (*willstheory*), dari von Hippel, seorang guru besar di Gottingen, Jerman, mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai "*de wil*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;



- Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellingstheory*), dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “*waarschijnlijkheids theory*” atau “teori praduga/teori prakiraan” dari Prof. van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh Pembuat;
- 4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Prof. van Hamel, maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*”, yaitu:
 - Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam buku *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, halaman 303, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
 - Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, hal 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (*willstheorie*), menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellingstheorie*), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan;
 - Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut Prof. Van Hamel, dinamakan *eventualis dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal, Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Amril, Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Pongki Saputra alias Pongki telah melakukan pemukulan kearah kepala dan bahu dengan menggunakan kunci pas 12, kemudian menjerat leher Korban Anton Eka Saputra dengan kabel seling, selanjutnya mengubur korban Anton di bak penampungan yang berada di halaman belakang distro dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, dan akibat perbuatannya tersebut menyebabkan korban Anton meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan Terdakwa Antoni als anton kesal ada hutang dengan korban Anton Eka Saputra dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, yang mana awalnya hutang Terdakwa Antoni als anton kepada korban Anton Eka Saputra sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) angsuran sudah Terdakwa Antoni als anton bayar tiga kali, lalu Terdakwa Antoni als anton dikasih pinjaman kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikarenakan usaha Terdakwa Antoni als anton macet lalu Terdakwa Antoni als anton tidak dapat membayar hutang, lalu hutang Terdakwa Antonials anton menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya, selain itu juga korban Anton Eka Saputra juga mengancam Terdakwa Antoni als anton bahwa korban Anton Eka Saputra saat datang ke tempat usaha Terdakwa Antoni als anton akan mengajak teman dan korban Anton Eka Saputra akan bertindak;

Menimbang, Bahwa benar karena permasalahan hutang yang berbunga tersebut, Terdakwa Antoni pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan meminta agar mengajak juga Saksi Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Terdakwa Antoni Als Anton keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB,

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keseeokan harinya Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki datang ke Distro Anti Mahal milik Terdakwa Antoni Als Anton dan kemudian Saksi Anton Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra bersama Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa Antoni kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki menyetujui atas ajakan Terdakwa Antoni Als Anton tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Antoni als anton menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Terdakwa Antoni als anton mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban Anton Eka Saputra dan diberikan kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin, setelah itu Terdakwa Antoni als anton menyuruh Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Terdakwa Antoni als anton tersebut, lalu Terdakwa Antoni als anton meminta kepada Saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Terdakwa Antoni als anton untuk berbelanja di pasar, kemudian Terdakwa Antoni als anton mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, korban Anton Eka Saputra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan Terdakwa Antoni als anton meminta kepada korban Anton Eka Saputra untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Terdakwa Antoni als anton dan korban Anton Eka Saputra duduk didalam toko sambil membahas hutang Terdakwa Antoni als anton;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban Anton Eka Saputra sedang berada didalam toko, Terdakwa Antoni als anton langsung memberikan kode / tanda kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki yang sedang berpura-pura menjadi pembeli, melihat kode dari Terdakwa Antoni als anton tersebut, Saksi Pongki Saputra als Pongki langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



dipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu Saksi Pongki Saputra als Pongki mendekati korban Anton Eka Saputra dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sehingga menyebabkan korban Anton Eka Saputra terjatuh ke lantai, lalu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban Anton Eka Saputra dengan dibantu oleh Saksi Pongki Saputra als Pongki, setelah itu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin menyumpal mulut korban Anton Eka Saputra dengan baju agar korban Anton Eka Saputra tidak dapat mengeluarkan suara;

Menimbang, bahwa setelah korban Anton Eka Saputra tidak berdaya, Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban Anton Eka Saputra dan tas tersebut diberikan kepada Terdakwa Antoni als anton, lalu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban Anton sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan Terdakwa Antoni ke bagian depan toko untuk menemui Saksi Putri lalu Terdakwa menyuruh Saksi Putri untuk membeli kain pel;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Antoni masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Saksi Kelfio dan Saksi Pongki, lalu Terdakwa Antoni mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban Anton sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Antoni bersama Saksi Kelfio dan Saksi Pongki kembali menjerat leher korban Anton secara bergantian untuk memastikan jika korban Anton sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Terdakwa Antoni bersama Saksi Kelfio dan Saksi Pongki mengangkat korban Anton ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Terdakwa Antoni bersama Saksi Kelfio menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban Anton menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Antoni bersama Saksi Kelfio kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama Saksi Pongki, setelah itu Terdakwa Antoni bersama Saksi Kelfio dan Saksi Pongki memindahkan tubuh korban Anton ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu Terdakwa Antoni meminta kepada Saksi Kelfio dan Saksi Pongki untuk menguburkan korban Anton dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Terdakwa Antoni kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat oleh orang lain, sedangkan Saksi Kelfio dan Saksi Pongki mengubur korban Anton dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban Anton lalu Saksi Kelfio dan Saksi Pongki membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban Anton, pada saat itu Saksi Kelfio dan Saksi Pongki kekurangan semen, sehingga Saksi Kelfio dan Saksi Pongki meminta kepada Terdakwa Antoni untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut Terdakwa Antoni langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Terdakwa Antoni menyerahkannya kepada Saksi Kelfio dan Saksi Pongki, lalu Saksi Kelfio dan Saksi Pongki kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban Anton hingga tubuh korban Anton tidak terlihat lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Antoni mendapatkan uang milik korban sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang milik korban yang dibawa saat menemui Terdakwa Antoni di Distro miliknya, kemudian uang milik korban sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Pongki dan Saksi Kelfio, untuk dibagi 2 (dua) dengan Saksi Kelfio sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Antoni als anton, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Saksi Pongki dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Saksi Pongki dan Saksi Kelfio;

Menimbang, bahwa motor milik korban Anton Eka Saputra, Saksi Pongki jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman Saksi pongki yang tidak Saksi pongki tahu namanya dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa Antoni, Saksi Kelfio dan Saksi Pongki dapat terungkap setelah handphone milik korban diketahui berada di wilayah Batam kepulauan Riau, lalu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dapat mengamankan handphone milik korban yang saat itu dikuasai oleh Saksi Pongki Saputra, lalu atas dasar keterangan Saksi Pongki Saputra tersebut barulah diketahui jika korban Anton Eka Saputra telah dibunuh oleh Saksi Pongki Saputra bersama dengan Terdakwa Antoni Als Anton dan Saksi Kelfio Firmansya Als Kevin dan jenazah korban dikuburkan dengan cara dicor semen di dalam Distro Anti Mahal yang terletak Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, kemudian Terdakwa Antoni

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat, dan Saksi Kelpfio Firmansya Als Kevin yang menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid, dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak, ditemukan retak pada tengkorak, ditemukan tanda-tanda perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput otak, ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat, ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana perbuatan Terdakwa Antoni alias Anton, yang dilakukan bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki yang telah memukul kepala korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir, yang mana perbuatan tersebut diawali dengan adanya permasalahan hutang Terdakwa Antoni yang selalu berbunga dan tidak lunas, dari awal hutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) serta adanya ajakan dari Terdakwa Antoni als anton terhadap Saksi Kelpfio dan Saksi Pongki dengan mengatakan "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya atas ucapan dari Terdakwa Antoni tersebut akhirnya Saksi Kelpfio menyetujui atas ajakan Terdakwa Antoni tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Antoni alias Anton bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki sebagaimana uraian diatas merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Antoni alias Anton bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki memang menghendaki kematian dari korban Anton Eka Saputra dengan perbuatan sebagaimana uraian diatas dan dari perbuatan tersebut maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat mereka wujudkan dengan meninggalnya korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan Sengaja* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *Dengan Rencana Terlebih Dahulu*, yaitu apakah perbuatan merampas nyawa orang lain *in casu* korban Anton Eka Saputra dilakukan *Dengan Rencana Terlebih Dahulu*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan menguraikan apa yang dimaksud "*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*", sebagai berikut:

1. Bahwa tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "direncanakan terlebih dahulu" atau "*voorbedachte raad*" pembentuk undang-undang sendiri dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ternyata tidak memberikan penjelasan sehingga di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata "direncanakan terlebih dahulu" atau "*voorbedachte raad*", tersebut, dimana Prof. Simons berpendapat sebagai berikut:

"voorbedachte raad is aanwezing, wanneer de dader zijn besluit tot het plegen van de strafbare handeling in kalm overleg heeft gevormd zich daarbij rekenschap heeft gegeven van de betekenis en de gevolgen zijner daad. Er zal altijd wel eenige tijd moeten verlopen tussen de vorming van het plan en uitvoering, bij onmiddellijke tenuitvoerlegging van een opgevat voornemen is voorbedachte raad moeilijk denkbaar"

Artinya:

Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Bahwa menurut memori penjelasan, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu *voorbgedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu, karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan;

2. Bahwa pendapat *Hoge Raad*, tentang *voorbgedachte raad*, dapat diketahui dari *arrest*-nya tertanggal 22 Maret 1909, W. 8851, dimana *Hoge Raad*, telah mengikuti pendapat dari Prof. Simons, yaitu untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau "*voorbgedachte raad*", itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

3. Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1988, hlm. 241 yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah dalam melakukan pembunuhan Terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu (*moord*), selain itu yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbgedachte raad*), yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan;

4. Bahwa menurut M. H. Tirtamidjaja, direncanakan lebih dahulu adanya suatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berpikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;



2. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku;

3. Pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa karena permasalahan hutang yang berbunga tersebut, Terdakwa Antoni als anton pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Saksi Kelfio Firmansya als Kevin melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan mengajak juga Saksi Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Terdakwa Antoni Als Anton keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki datang ke Distro Anti Mahal milik Terdakwa Antoni Als Anton dan kemudian Saksi Anton Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra bersama Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa Antoni kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki menyetujui atas ajakan Terdakwa Antoni Als Anton tersebut;;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Antoni Als Anton menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Terdakwa Antoni als anton mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin, setelah itu Terdakwa Antoni als anton menyuruh Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan



saksi Pongki Saputra Als Pongki untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Terdakwa Antoni als anton tersebut, lalu Terdakwa Antoni als anton meminta kepada Saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Terdakwa Antoni als anton untuk berbelanja di pasar, kemudian Terdakwa Antoni als anton mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, korban Anton Eka Saputra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan Terdakwa Antoni als anton meminta kepada korban Anton Eka Saputra untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Terdakwa Antoni als anton dan korban Anton Eka Saputra duduk didalam toko sambil membahas hutang Terdakwa Antoni Als Anton;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban Anton Eka Saputra sedang berada didalam toko, Terdakwa Antoni als anton langsung memberikan kode / tanda kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki yang sedang berpura-pura menjadi pembeli, melihat kode dari Terdakwa Antoni als anton tersebut, Saksi Pongki Saputra Als Pongki langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya dipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu Saksi Pongki Saputra Als Pongki mendekati korban Anton Eka Saputra dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sehingga menyebabkan korban Anton Eka Saputra terjatuh ke lantai, lalu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban Anton Eka Saputra dengan dibantu oleh Saksi Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin menyumpal mulut korban Anton Eka Saputra dengan baju agar korban Anton Eka Saputra tidak dapat mengeluarkan suara;

Menimbang, bahwa setelah korban Anton Eka Saputra tidak berdaya, Saksi Kelfio Firmansya als Kevin mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban Anton dan tas tersebut diberikan kepada Terdakwa Antoni Als Anton, lalu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan Terdakwa Antoni als anton ke bagian depan toko untuk menemui saksi Putri lalu Terdakwa menyuruh saksi Putri untuk membeli kain pel dan moppel bercak darah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Antoni als anton masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki, lalu Terdakwa Antoni als anton mengambil



kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban Anton Eka Saputra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki kembali menjerat leher korban Anton Eka Saputra secara bergantian untuk memastikan jika korban Anton Eka Saputra sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki mengangkat korban Anton Eka Saputra ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Kelfio Firmansya als Kevin menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban Anton Eka Saputra menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Kelfio Firmansya als Kevin kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama Saksi Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki memindahkan tubuh korban Anton Eka Saputra ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu Terdakwa Antoni als anton meminta kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki untuk menguburkan korban Anton Eka Saputra dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Terdakwa Antoni als anton kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki mengubur korban Anton Eka Saputra dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban Anton Eka Saputra lalu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban Anton Eka Saputra, pada saat itu Terdakwa Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan saksi Pongki Saputra Als Pongki kekurangan semen, sehingga Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki meminta kepada Saksi Anton Als Anton untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut Terdakwa Antoni als anton langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Terdakwa Antoni als anton menyerahkannya kepada Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki, lalu Saksi Kelfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki kembali membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban Anton Eka Saputra hingga tubuh korban Anton Eka Saputra tidak terlihat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jelas terdapat adanya waktu antara Terdakwa Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki bersama Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra, dengan waktu terjadinya perbuatan merampas nyawa korban Anton Eka Saputra, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Antoni pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan meminta agar mengajak juga Saksi Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Terdakwa Antoni als antonkeesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, pada keseoekan harinya Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB datang ke Distro Anti Mahal milik Terdakwa Antoni als anton dan kemudian Terdakwa Anton Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra bersama Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra als Pongki dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa Antoni als anton kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor dan selanjutnya pelaku lain menyetujui atas ajakan Terdakwa Antoni tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa Antoni als anton menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Terdakwa Antoni als anton mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Terdakwa Antoni als anton menyuruh Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Terdakwa Antoni als anton tersebut, saat Terdakwa Antoni als anton mengobrol dengan korban Anton Eka Saputra, kemudian Terdakwa Antoni als anton akan memberi

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode untuk memukul korban Anton Eka Saputra menggunakan kunci pas tersebut, lalu Terdakwa Antoni als anton meminta kepada saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Terdakwa Antoni als anton untuk berbelanja di pasar, kemudian Terdakwa Antoni als anton mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa adanya suatu perencanaan melakukan suatu tindak pidana, pelaku telah menyusun keputusannya dan mempertimbangkan kemungkinan serta tentang akibat dari tindakannya, demikian pula pada waktu antara rencana melakukan pembunuhan yang telah digagas oleh Terdakwa Antoni Als Anton bersama Saksi Pongki Saputra alias Pongki bersama Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian pada tanggal 8 Juni 2024 pada pukul 09.30 WIB Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Pongki Saputra alias Pongki bersama Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin berada di Distro Anti Mahal dan mempersiapkan perencanaan pembunuhan tersebut kemudian pada tanggal 8 Juni 2024 pukul 11.00 WIB mereka melaksanakan rencana pembunuhan tersebut dan pelaksanaan pembunuhan tersebut telah sesuai dengan perencanaan mereka dan dilaksanakan serta diwujudkan berdasarkan pertimbangan yang matang, dimana dalam pelaksanaan rangkaian perbuatan pembunuhan yakni memukul kepala korban dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor tersebut Dimana Terdakwa Antoni als anton bersama Saksi Pongki Saputra alias Pongki bersama Saksi Kelpfio Firmansya als Kevin dalam suasana batin tenang dimana mereka melaksanakan rangkaian perbuatan pembunuhan tersebut sesuai dengan rencana yang telah mereka rancang satu per satu, dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Antoni alias Anton dan keterangan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama Saksi Pongki Saputra alias Pongki telah membenarkan bahwa meraka telah berencana untuk merampas nyawa (*voorbedachte raad*) dari korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan rencana terlebih dahulu”**, telah terpenuhi dalam perkara *a quo* ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “merampas nyawa orang lain” pada perkara in casu terhadap korban Anton Eka Saputra sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan apa yang dimaksud dengan makna “merampas nyawa orang lain”. Makna “merampas nyawa orang lain” secara undang-undang tidak dijelaskan secara detail dan rinci, akan tetapi secara harfiah “merampas nyawa orang lain” diartikan sebagai “pembunuhan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat E. Utrecht dalam bukunya “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*” (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan makna “Pembunuhan” melalui penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Zainudin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2007 hlm 24, bahwa Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hilman Hadikusuma dalam bukunya Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Alumni, Tahun 1992, hlm 129, menyatakan bahwa pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Rahmat Hakim dalam bukunya Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm 113 yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Terdakwa Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki telah melakukan pemukulan kearah kepala dan bahu dengan menggunakan kunci pas 12, kemudian menjerat leher Korban Anton dengan kabel seling, selanjutnya mengubur korban Anton Eka Saputra di bak penampungan yang berada dihalaman belakang distro dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, dan akibat perbuatannya tersebut menyebabkan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Saksi Antoni Als Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan diantar tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa telah terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Antoni alias Anton bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki yang menjadi penyebab kematian korban Anton Eka Saputra, perbuatan tersebut berupa tindakan Terdakwa Antoni alias Anton bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki memukul kepala korban dengan menggunakan besi kunci pas dan setelah itu kabel seling dililitkan dileher korban dan kemudian ditarik,

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan tersebut menjadi penyebab hilangnya nyawa korban Anton Eka Saputra dan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah korban Anton Eka Saputra meninggal dunia Terdakwa Antoni alias Anton bersama dengan Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki menyiapkan bahan material semen dan pasir, kemudian material semen dan pasir tersebut dicampur menjadi satu dengan tujuan untuk menimbun korban Anton Eka Saputra dan kemudian setelah itu korban Anton Eka Saputra tubuhnya ditimbun menggunakan material semen dan pasir tersebut didalam bak penampungan dibelakang Distro anti Mahal milik Terdakwa Antoni Als Anton;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Antoni alias Anton bersama dengan Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki sebagaimana uraian diatas merupakan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Anton Eka Saputra dan mengakibatkan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia dan hal ini juga diperkuat serta didukung bukti Surat Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut dapat disimpulkan bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Antoni alias Anton bersama dengan Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki telah ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak, ditemukan retak pada tengkorak, ditemukan tanda-tanda perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput otak, ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat, ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher, keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas menjadi penyebab kematian korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim kaitkan dengan keterangan Terdakwa Antoni alias Anton yang telah membenarkan perbuatannya tersebut, kemudian keterangan Saksi Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki juga telah membenarkan serangkaian perbuatannya yang mereka lakukan serta didukung dengan hasil bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur **"Merampas Nyawa Orang Lain"** telah terpenuhi;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur addendum 2 yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan uraian diatas pada perkara a quo ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Meskipun terdapat kata “dan” pada unsur pasal tersebut, pasal tersebut harus dimaknai sebagai alternatif, karena maksud dari pasal tersebut baik perbuatan yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan dipandang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang melakukan (*Pleger*)”, ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)”, ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut serta melakukan” dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 menyatakan bahwa tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan dan jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya”;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana memberikan syarat dari “turut serta melakukan” yaitu adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran antara Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Amril bersama dengan Saksi Kelfpio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban Anton Eka Saputra sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Amril ialah melakukan pembunuhan, memukul bahu korban dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara dicor;

Menimbang, bahwa peran Saksi Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci pas , menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor;

Menimbang, bahwa peran Saksi Kelfpio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci pas , menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor;

Menimbang, bahwa Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Amril bersama dengan Saksi Kelfpio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra setelah korban meninggal, korban dimasukkan kedalam kolam dan kemudian ditimbun dengan material semen dan pasir (Cor);

Menimbang, bahwa Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Amril mendapatkan uang milik korban sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang milik korban yang dibawa saat menemui Terdakwa Antoni di Distro miliknya, kemudian uang milik korban

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike dan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, untuk dibagi 2 (dua) dengan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Antoni Als Anton, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Saksi Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Saksi Pongki dan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa motor milik korban Anton Eka Saputra, Saksi Pongki jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman Saksi Pongki yang tidak Saksi Pongki tahu namanya dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya peran-peran yang telah dilakukan oleh Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Amril bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah tampak adanya suatu kerja sama secara yang menyeluruh di antara Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Amril bersama dengan Saksi Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut telah dilakukan secara sadar baik untuk menghilangkan nyawa korban Anton Eka Saputra, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kerja sama yang diinsyafi adalah masing-masing pelaku dalam suatu kesamaan kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerja sama tersebut sudah terdapat adanya saling pengertian yang sedemikian rupa satu sama lain yang mengakibatkan meninggalnya korban Anton Eka Saputra, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur alternatif yang terpenuhi dalam perkara a quo ini adalah **“yang turut serta melakukan perbuatan”**, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair dalam dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang bahwa dalam Pembelaannya (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun alasan pembenar berdasarkan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang di dakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dijatuhi dengan pidana maksimal (straafmaxima) yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka masa pengurangan penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman kepada warga masyarakat, memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*),

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*) dan dipatuhi oleh masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman selain mempertimbangkan segi *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice* dan juga rasa keadilan bagi keluarga korban, namun tetap mempedomani hukum positif yang ada, sehingga Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan “**keadaan yang memberatkan**” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa menimbun Korban Anton Eka Saputra yang sudah meninggal dengan menggunakan material semen dan pasir dengan tujuan untuk menyembunyikan perbuatan pidana yang telah dilakukan, karena pada hakikatnya seseorang yang sudah meninggal dunia harus juga diperlakukan dengan baik dengan tetap diberi rasa hormat dan martabatnya sebagai manusia tetap dijaga, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan dan hukum. Bahkan setelah korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil barang/benda dan uang milik korban Anton Eka Saputra untuk keuntungan pribadi bagi Terdakwa. Kemudian keadaan yang memberatkan lainnya seperti Perbuatan Terdakwa membunuh Korban Anton Eka Saputra dengan cara Sadis dan Keji dimana Korban Anton Eka Saputra merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak dan Perbuatan Terdakwa tentunya sangat meresahkan masyarakat, maka dari uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana (*straafmacht*) kepada Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan “**keadaan yang meringankan**” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa menurut Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk yang berisikan video rekaman CCTV di Distro Anti Mahal. Oleh karena barang bukti tersebut telah berisi video suatu tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Alias Anton Bin Amril** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Antoni Alias Anton Bin Amril** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Mati
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk yang berisikan video rekaman CCTV di Distro Anti Mahal, **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H. dan Eduward, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendy Hermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)